

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para ubicar la materia (elección, control, potestad normativa, etc.). Luego lee los bloques relevantes y revisa en la norma las reglas y requisitos que te hayan llamado la atención. Para plazos, consulta solo el listado de "plazos" y valida siempre el artículo indicado.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Nombramiento y funciones del President	1-12	Dirección del Consell, elección y nombramiento, inicio del ejercicio, promesa o juramento, incompatibilidades y prerrogativas; funciones representativas y ejecutivas ligadas al Consell.
Régimen de President: cese, sustitución y control	8,11,45-52	Causas de cese y continuidad funcional; quién asume en incapacidad/fallecimiento; responsabilidad política ante Les Corts mediante moción de censura y cuestión de confianza.
Consell como órgano y su actividad frente a Les Corts	13-24,45-46,44-45	Naturaleza del Consell y composición; sesiones reservadas; comisiones; deberes de comparecencia e información; respuesta solidaria política ante Les Corts.
Potestad normativa: jerarquía, forma, límites y nulidad	31-41	Jerarquía de disposiciones (Decretos del Consell/President y órdenes); formas (Decreto/Órdenes); publicación; límites materiales y nulidad de pleno derecho.
Iniciativa y producción normativa del Consell (leyes y reglamentos)	18,42-44,53-58,39	Iniciativa legislativa, proyectos de ley y presupuestos; tramitación de reglamentos (memorias, informes, audiencia e informes preceptivos); debates de política general; delegación y decretos-ley.
Organización y delegación en la Administración de la Generalitat	60-66,62-63.6	Personalidad jurídica única; criterios organizativos; creación de órganos con estudio económico; delegación de competencias con prohibiciones; publicación de delegaciones.
Estructura de Consellerías y órganos directivos	27-29,66-76	Consellerías/Departamentos; roles del Conseller, Secretarios autonómicos y Subsecretaría; niveles administrativo-territorial; servicios centrales/periféricos y desconcentración.
Responsabilidad (penal/civil y patrimonial)	77-78,79	Foro para responsabilidad penal y civil del President y miembros del Consell; responsabilidad de autoridades y funcionarios; responsabilidad patrimonial por funcionamiento de servicios públicos.

3. Elección del President y efectos de nombramiento (arts. 1-4,5)

Procedimiento de investidura

- President elegido por Les Corts entre sus miembros y nombrado por el Rey; la elección atiende Estatut, Ley y Reglamento de Les Corts (2.1-2.1).
- Propuesta del Presidente de Les Corts tras consultas; debate del programa y solicitud de confianza (2.2-2.3).

Mayorías, calendario de votación y cuándo empieza

- Primera votación: mayoría absoluta de miembros de derecho; si no, repetir a 48 horas con mayoría simple (2.4).
- Nombramiento publicado en BOE y DOCV en 10 días; el President inicia funciones desde la publicación en BOE del nombramiento (3-4).

4. Cese, sustitución y responsabilidad política ante Les Corts (arts. 8,45-52)

Causas de cese y continuación funcional

- Cesa por renovación de Les Corts, moción de censura aprobada, denegación de cuestión de confianza, dimisión/renuncia, pérdida de condición de Diputado, incompatibilidad, incapacidad permanente y fallecimiento (8).

- Continúa hasta nueva elección estatutaria y publicación del nombramiento por el Rey en BOE (8).

Sustitución en incapacidad y fallecimiento; mecanismos de control

- Incapacidad/fallecimiento: asume el Presidente de Les Corts; y como President del Consell, los Vicepresidentes (orden) o, en defecto, antigüedad; si no, Conseller más antiguo (8).
- Responsabilidad política exigible por moción de censura y cuestión de confianza (46-52).

5. Moción de censura y cuestión de confianza: umbrales y efectos (arts. 47-50,51-52)

Moción de censura

- Debe proponerse al menos por quinta parte de Diputados en escrito motivado, incluyendo candidato a Presidencia que haya aceptado (48).
- Admitida a trámite, Mesa da cuenta al President de la Generalitat y síndicos; no se vota hasta mínimo 5 días (48-49.2).

Efecto y alternativas

- Se pueden presentar mociones alternativas en los 2 días siguientes, con los mismos requisitos (49.1).
- Si se aprueba una moción con mayoría absoluta, no se votan alternativas (49.4).

6. Potestad normativa: jerarquía, forma, límites y nulidad (arts. 31-41)

Jerarquía y formas de las disposiciones

- Jerarquía: 1) Decretos del Consell; 2) Decretos del President; 3) Órdenes de Comisiones Delegadas; 4) Órdenes de Consellerías; 5) disposiciones de órganos inferiores (32).
- Decretos del Consell firmados por President y refrendados por Conseller(es) correspondientes; Decretos del President en su competencia (33-34).

Publicación, límites materiales y nulidad

- Disposiciones y resoluciones en forma de Decreto se publican en DOCV (35).
- No puede imponer penas/exacciones ni sanciones, salvo autorización legal; ni restringir derechos fuera del marco de Leyes; preceptos contrarios son nulos de pleno derecho (39-40).

7. Iniciativa legislativa y tramitación normativa: ley, decretos-ley y reglamentos (arts. 18,42-44,43,53-58)

Iniciativa legislativa y debates en Les Corts

- Consell ejerce iniciativa legislativa mediante elaboración, aprobación y remisión de proyectos de Ley a Les Corts (42.1); anteproyecto con memoria económica y estudios/informes (42.2-42.2).
- Consell realiza declaración de política general en el primer pleno del primer período ordinario anual (44.1).

Reglamentos y decretos-ley / delegación legislativa

- Reglamentos: informe de necesidad/oportunidad y memoria económica; informes en plazos y audiencia si afectan derechos/intereses legítimos (43.1).
- Delegación legislativa: Decretos Legislativos con exclusiones; decretos-ley en extraordinaria y urgente necesidad, con convalidación/derogación en 30 días (53-58).

8. Estructura de gobierno y administración: organización y delegación (arts. 13-17,24-29,60-76)

Consell, comisiones y miembros

- Consell: órgano colegiado con potestad ejecutiva y reglamentaria; compuesto por President, Vicepresidentes (en su caso) y Consellers (13-14).

- President puede crear Vicepresidentes; Vicepresidentes actúan como máximo apoyo y asesoramiento y sustituyen al President según orden/ausencia (15.1).

Administración: personalidad única, delegación y niveles

- Administración Pública de la Generalitat con personalidad jurídica única y criterios (60); órganos con incremento de gasto requieren estudio económico (62).
- Competencias del órgano podrán delegarse al jerárquico inferior con límites (63); organización en niveles y servicios centrales/periféricos (66-76).

9. Responsabilidad de President, Consell y Administración (arts. 77-79)

Foro y sujetos

- Responsabilidad penal y civil del President y miembros del Consell ante el TSJCV o, en su caso, ante el Tribunal Supremo (77).
- Responsabilidad penal y civil de autoridades y funcionarios conforme a disposiciones generales del Estado; referencias al Supremo se entienden al TSJCV (78).

Responsabilidad patrimonial

- Responsabilidad patrimonial exigible por toda lesión sufrida por ciudadanos por funcionamiento de servicios públicos, salvo fuerza mayor (79).
- Se conecta a bienes y derechos: la lesión se deriva del funcionamiento del servicio público (79).

10. Datos y plazos que conviene memorizar

Materia	Dato / plazo	Art.
Publicación del nombramiento del President por el Rey	10 días	3
Inicio del ejercicio de funciones	desde la publicación en BOE	4
Votación de investidura tras no lograrse mayoría absoluta	48 horas después	2.4
Plazo para que, si ningún candidato obtiene confianza, se disuelva la Cámara y se convoquen elecciones	2 meses	2.6
Promesa o juramento de acatamiento en las primeras Corts tras nombramiento	primeras Corts a celebrar en Valencia tras su nombramiento	5
Publicación de decretos (y resoluciones) que adoptan forma de Decreto	en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana	35
Plazo de facilitación de información o documentación a Les Corts	30 días máximo	45.2
Plazo de audiencia en el procedimiento de reglamentos cuando afecta derechos e intereses legítimos	15 días	43.1
Reducción por urgencia del plazo de audiencia en reglamentos	7 días	43.1
Plazo para informes en el expediente del proyecto normativo (copia del expediente)	10 días máximo	43.1
Convalidación o derogación de decretos-leyes en Les Corts	30 días	58.2
Votación de la cuestión de confianza tras el debate	al menos 24 horas desde su presentación	51.3

11. Diferencias y puntos de confusión

12. Cierre de repaso

Para repasar, empieza por la vía de investidura del President y sus mayorías; después céntrate en control (censura/confianza) y en la potestad normativa (jerarquía, límites y nulidad). Finalmente, valida la organización administrativa (delegación y niveles) y cierra con foros de responsabilidad y patrimonial.

Para preguntas de literalidad debe acudir al texto completo disponible en Tu Coach.